

0043777-80.2003.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 145/0 - 3ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, 224/2003 - 3ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Erinaldo da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0043777-80.2003.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0043777-80.2003.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 145/0 - 3ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, 224/2003 - 3ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Erinaldo da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Longobardi

Vistos.

FRANCISCO DA CHAGA RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, requereu a reabilitação criminal, no tocante à pena que lhe foi imposta por este Juízo, sustentando o preenchimento dos requisitos legais (fls. 01/28). O representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pleito (fls. 40/41).

É a síntese do necessário. Decido.

O instituto da reabilitação criminal visa à declaração judicial de que estão cumpridas ou extintas as penas impostas ao sentenciado, assegurando então o sigilo dos registros sobre o processo, alcançando ainda outros efeitos da condenação. Seus

requisitos estão declinados nos artigos 93 e 94 do Código Penal, quais sejam: decurso de dois anos a contar da extinção da pena ou do término de sua execução; domicílio no país, por dois anos; demonstração de bom comportamento público e privado, ressarcimento do dano, salvo impossibilidade, renúncia ou novação da dívida.

O requerente foi condenado por este Juízo, às penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses de reclusão, 01 ano de detenção e 76 dias multa, pela prática do delito descrito no 12, em combinação com o artigo 14, ambos da lei 6368/76 e ainda pelo artigo 10 da lei 9437/1997. A folha de antecedentes juntada aos autos dá conta da extinção da pena imposta ao réu em razão do seu integral cumprimento, em 22 de novembro de 2012 (fls.36).

Apresentou, ainda, comprovante de endereço nesta cidade, através de conta de consumo (fls. 13), bem como certificado da condição de microempreendedor individual (fls. 22)

Em relação à reparação de danos, não havendo dano a ser recuperado, não pode tal circunstância servir de óbice à reabilitação do requerente.

Ante o exposto, defiro o pedido e declaro reabilitado Francisco da Chaga Ribeiro da Silva no que pertine à pena que lhe foi imposta por este Juízo, nos autos do Processo nº 0043777-80.2003.8.26.0050, para suspender os efeitos da referida condenação, na forma do artigo 93 e seu parágrafo único do Código Penal, bem como dos artigos 743 e seguintes do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado oficie-se ao Senhor Delegado de Polícia Diretor do I.I.R.G.D. para que dê cumprimento ao disposto no artigo 748 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal, remetam-se os autos a Egrégia Superior Instância para reexame necessário.

São Paulo, 09 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA